Κάτια Κωνσταντακοπούλου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

Συρροές

Διάκριση πρώτη

Αληθής συρροή

συρροή εγκλημάτων - εφαρμόζεται το άρθρο 94 ΠΚ (θα τιμωρείται για όλα τα εγκλήματα)

Φαινομένη συρροή

συρροή νόμων - όχι εγκλημάτων, εφαρμόζεται μόνο μία διάταξη από τις πολλές (θα τιμωρηθεί για ένα έγκλημα)

Διάκριση δεύτερη

Πραγματική συρροή άρθρο 94 παρ.1 ΠΚ

περισσότερα εγκλήματα που τελούνται με περισσότερες πράξεις διακριτές μεταξύ τους

πχ πυροβολώ τον Α μαχαιρώνω τον Β ρίχνω από γέφυρα τον Γ

Κατ 'ιδέαν συρροή άρθρο 94 παρ. 2 ΠΚ

μία πράξη μέσω της οποίας τελούνται περισσότερα εγκλήματα

πχ ρίχνω χειροβομβίδα και σκοτώνω Α,Β,Γ

Αρχές φαινομένης συρροής

Ειδικότητα

λογική σχέση υπαλληλίας διατάξεων

η μία ειδική περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της άλλης και την απωθεί

πχ σύνθετα εγκλήματα, παραλλαγές

Επικουρικότητα

αξιολογική σχέση εντονότερης προσβολής του εννόμου αγαθού έναντι ηπιότερης η ηπιότερη απωθείται από την αυστηρότερη

πχ απόπειρα από τετελεσμένο έγκλημα

Απορρόφηση

αξιολόγηση απαξίας πράξεων στρεφόμενων κατά έννομων αγαθών

πχ στην κλοπή: διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά κλειδαριάς είναι συντιμωρητές πράξεις συνοδείας

Τι σημαίνει μία «πράξη»;

Φυσιοκρατικό κριτήριο

μία πράξη= μία ενιαία σωματική κίνηση

είναι το σημείο εκκίνησης αλλά όχι μοναδικό κριτήριο

Κριτήριο ιστορικού γεγονότος

αν περισσότερες μυϊκές κινήσεις συνιστούν ένα ενιαίο βιοτικό περιστατικό μπορεί να θεωρηθούν μία πράξη

Κριτήριο φυσικής ενότητας

κατάλυση ειρηνευμένης κατάστασης εννόμου αγαθού

Ειρήνευση/θραύση εννόμου αγαθού

Προσωποπαγή/ πραγματοπαγή έννομα αγαθά

περισσότερα προσωποπαγή αγαθά, πάντα περισσότερα εγκλήματα

μία πράξη= κατ 'ιδέαν

περισσότερες= πραγματική

περισσότερα πραγματοπαγή

διακρίνουμε:

μυϊκή κίνηση

ιστορικό συμβάν

θραύση εννόμου αγαθού

Πραγματική και κατ 'ιδέαν συρροή άρθρο 94 ΠΚ

Παρ.1: συνολική ποινή: βαρύτερη και επαύξηση (όριο 25 έτη κάθειρξη /10 έτη φυλάκιση

Παρ. 2: βαρύτερη ποινή με δυνατότητα επαύξησης εντός ορίων

Εγκλήματα κατά των περιουσιακών αγαθών

Ιδιοκτησία=προστασία πράγματος (δεν χρειάζεται αξία)

Περιουσία= προστασία αξίας (δεν χρειάζεται πράγμα)

Έννοια ιδιοκτησίας άρθρο 17 σύνταγμα

ενότητα εννόμου τάξης

κάθε περιουσιακής φύσης δικαίωμα

στον ποινικό κώδικα στενότερη έννοια: ιδιοκτησία= έκφανση κυριότητας επι πραγμάτων, ιδιοκτησία συνυφασμένη με πράγμα, εξουσίαση/ επενέργεια επί του πράγματος

Εγκλήματα ιδιοποίησης

κλοπή 372 ΠΚ

υπεξαίρεση 375 ΠΚ

ληστεία 380 ΠΚ

έκφανση κυριότητας χωρίς ιδιοποίηση = Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου 374^{A} ΠΚ

Εγκλήματα φθοράς

φθορά ξένης ιδιοκτησίας 378 ΠΚ

Κλοπή άρθρο 372 παρ.1

αντικειμενική υπόσταση: αφαίρεση ξένου εν όλω ή εν μέρει κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου

υποκειμενική υπόσταση: δόλος κάθε μορφής, υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου: σκοπός παράνομης ιδιοποίησης

Ειδική υπόσταση

Πράγμα: ενσώματο αντικείμενο δεκτικό εξουσίασης

Ειδικά ζητήματα

πράγματα εκτός συναλλαγής: εφόσον είναι δεκτικά εξουσίασης και τα κοινόχρηστα

άνθρωπος (-) και μέλη ανθρώπινου σώματος: οργανικά (-) τεχνητά ναι αν δεν είναι συνδεδεμένα οργανικά, πτώμα ναι εφόσον συνδέεται με πρόσωπο ως υπόλειμμα τιμής

ζώα ναι (προστασία με ειδική νομοθεσία)

το «λογιστικό» χρήμα (-) αλλά ναι κέρματα χαρτονομίσματα

μορφές ενέργειας ναι επειδή αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 372 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα :υγρά αέρια εφόσον αποθηκεύονται

Κινητό

Πραγματιστική θεωρία

Ό,τι μπορεί να μετακινηθεί: είτε εξαρχής μετακινείται είτε αποσπάστηκε από κάτι ακίνητο πχ τοιχογραφία, παράθυρα

Ξένο κινητό πράγμα

Ξένο= ιδιοκτησιακά ξένο

μόνο η κυριότητα ενδιαφέρει

όπως προσδιορίζεται στο αστικό δίκαιο

παρακολουθηματικός χαρακτήρας του ποινικού

δεν μπορώ να «κλέψω» δικό μου πράγμα

αξιολογικό στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης

Ποινική έννοια κατοχής

πραγματική εξουσίαση επί του πράγματος από φυσικό πρόσωπο

τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν κατοχή με την έννοια του άρθρου 372 του ποινικού κώδικα

με φυσική θέληση εξουσίασης

πραγματική εξουσίαση («κοινωνική» έννοια κατοχής) // φυσική αντίληψη συναλλαγών

έχω κατοχή στα πράγματα του σπιτιού μου

διάκριση από έννοια κατοχή του ΑΚ (ΑΚ 974)

δεν νοούνται πλάσματα δικαίου- αναγκαία πραγματική εξουσίαση

Φυσική εξουσίαση= ακώλυτη

Ακώλυτη= δεν χρειάζεται κάποιος να υπερνικήσει εμπόδιο

πράγματα στα οποία έχουμε άμεση υλική επαφή, πχ ρούχα

πράγματα που εξουσιάζουμε κατά την καθημερινή αντίληψη, πχ παρκαρισμένο αμάξι

Προσδιορισμός κατοχής μέσω σφαιρών κυριαρχίας

κατοχή πραγμάτων εντός χώρων γενικής κυριαρχίας, πχ κατάστημα, θέατρο όποιος εξουσιάζει τον χώρο εξουσιάζει και τα πράγματα εντός αυτού

δυνατή η δημιουργία στενότερης σφαίρας κατοχής

όποιος βάλει πράγματα από ράφι σούπερ μάρκετ στην τσέπη του δημιουργεί στενότερη σφαίρα κυριαρχίας

ο αρχικός κάτοχος δεν ασκεί ακώλυτα εξουσίαση

Κρυμμένα πράγματα

κρυμμένο εντός γενικής σφαίρας κυριαρχίας κατόχου

εάν ο κάτοχος γνωρίζει την κρυψώνα: διατήρηση κατοχής

εάν την αγνοεί: χάνεται

εάν ο ίδιος ο κάτοχος το έκρυψε εντός της σφαίρας του ή εκτός αλλά θυμάται την κρυψώνα: διατήρηση κατοχής (χάνεται εάν την έκρυψε εκτός και έχει ξεχάσει)

Λησμονημένα πράγματα

εντός σφαίρας κυριαρχίας :διατήρηση κατοχής

εκτός σφαίρας κυριαρχίας: χάνεται η κατοχή

Διαβαθμισμένη κατοχή και βοηθός κατοχής

Συγκατοχή

φυσική εξουσίαση από περισσότερους

βούληση φυσικής εξουσίασης από όλους

πχ πράγματα οικοσκευής για συζύγους

ανάλογα με την έκταση δυνατότητας επενέργειας

υποδεέστερη/ υπέρτερη

κρίνεται κατά τις συναλλαγές πχ διευθυντής ορόφου

φυσική εξουσίαση από περισσότερους

βούληση όχι για όλους

δυνατή αφαίρεση από υπέρτερο/ισοδύναμο

όχι δυνατή αφαίρεση από υποδεέστερο

Βοηθός κατοχής

δεν είναι κάτοχος -δεν θέλει ο ίδιος να εξουσιάζει

πχ φύλακας αυτοκινήτου, οδηγός ταξί

υλική επαφή με κινητό πράγμα

όχι θέληση εξουσίασης -εξουσίαση για άλλον

Αφαίρεση από κατοχή άλλου

Αφαίρεση= κατάλυση παλαιάς κατοχής άλλου

δεν αφαιρώ από νεκρό

δεν αφαιρώ από κληρονομούμενο την ώρα του θανάτου εκτός αν πεθάνει σε γενικότερη σφαίρα κατοχής πχ νοσοκομείο

Δημιουργία νέας κατοχής για τον αφαιρούντα

αφαιρών ακώλυτα ασκεί εξουσίαση

ο προηγούμενος κάτοχος πρέπει να υπερνικήσει εμπόδιο

Θεμελίωση κατοχής

νέας κατοχής

κρίνεται κατά τις συναλλαγές

δεν αρκεί να το «αγγίξει» για να το αφαιρέσει

δεν χρειάζεται και να απομακρυνθεί από σφαίρα κατοχής προηγούμενου

Διάκριση:

Uno actu σε μικρά αντικείμενα

σε ογκώδη αντικείμενα απαιτείται απομάκρυνση

Αφαίρεση και συγκατάθεση

Συγκατάθεση: αποκλείει εννοιολογικά την αφαίρεση (αρκεί να υπάρχει φυσική ικανότητα βούλησης)

πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο μετάθεσης κατοχής

δεν νοείται μεταγενέστερη συγκατάθεση ούτε συναίνεση

Συγκατάθεση και συναίνεση

στοιχείο που αποκλείει αντικειμενική υπόσταση και όχι λόγος άρσης του αδίκου δεν χρειάζεται εξωτερίκευση

δεν χρειάζεται να περιέλθει εις γνώση

δεν απαιτείται ικανότητα κατόχου να αντιληφθεί το νόημα της πράξης του

Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης

ανοιχτή κλοπή

τρόπος αφαίρεσης

εν γνώση θύματος

αφαίρεση με παράλειψη

με γνήσιο έγκλημα παράλειψης ΠΚ 15

έννοια αποτελέσματος

κατάλυση παλαιάς κατοχής- δημιουργία νέας (διακριτές πράξεις)

αφαίρεση με έμμεση αυτουργία

Υποκειμενική υπόσταση κλοπής

δόλος κάθε βαθμού= αρκεί ο ενδεχόμενος δόλος

υπερχειλές τμήμα υποκειμενικής υπόστασης: σκοπός παράνομης ιδιοποίησης

δόλος ως προς το ξένο (-) πιστεύω ότι το πράγμα που αφαίρεσα είναι δικό μου

ως προς την αφαίρεση(-) αγνοώ το γεγονός ότι αφαίρεσα ή ότι έχω φυσική εξουσίαση, υπολαμβάνω ανύπαρκτη συγκατάθεση προηγούμενου κατόχου

Σκοπός παράνομης ιδιοποίησης

Ιδιοποίηση= πλήρης κυριαρχική σχέση στο πράγμα

προσιδιάζει στη σχέση κυρίου με πράγμα

ταυτόχρονα αποκλείει τον πραγματικό δικαιούχο

κυριότητα χωρίς νομική αναγνώριση

πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο της αφαίρεσης

όχι επιγενόμενος σκοπός ιδιοποίησης

Ιδιοποίηση: διάκριση από αφαίρεση= φυσική κυριαρχία επί πράγματος, πρώτη φάση ιδιοποίησης

πρόσκτηση (εδώ αναφέρεται ο σκοπός)

η έστω πρόσκαιρη ενσωμάτωση πράγματος στην περιουσία δράστη

αποστέρηση (δεν απαιτείται σκοπός)

οριστικός και διαρκής αποκλεισμός ιδιοκτήτη από πράγμα

πρέπει να υπάρχουν και τα 2 στοιχεία!

διαφορετικά: κλοπή χρήσης/ αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου ΠΚ 374^{A} ή φθορά ξένης ιδιοκτησίας ΠΚ 378

Αντικείμενο ιδιοποίησης

μόνο το πράγμα- **θεωρία υπόστασης**

μόνο η αξία του πράγματος- **θεωρία αξίας** (lucrum ex re- όχι lucrum ex negotio cum re)

και πράγμα και αξία πράγματος- **ενωτική θεωρία**

Σκοπός δράστη να αποδώσει το πράγμα μετά την χρήση;

συνήθης χρήση χωρίς φθορά (όχι 372)

απόδοση φθαρμένου πράγματος (372)

παράνομη ιδιοποίηση

όταν λείπει το στοιχείο του παρανόμου (αυτοδικία)

ύπαρξη ληξιπρόθεσμης και απαιτητής αξίας (λείπει το στοιχείο του παρανόμου)

για το συγκεκριμένο πράγμα

ενοχή γένους- ενοχή είδους (τυποποιημένα πράγματα)

ενοχή αξίας (κατά βάση ως ενοχή είδους)

νοείται ιδιοποίηση υπέρ τρίτου;

νοείται πρόσκτηση υπέρ τρίτου;

αν η ίδια (δική του) πρωτοβουλία **ναι**

άντληση κάποιας ωφέλειας (οικονομικής ή και έμμεσης κοινωνικής πχ χαρίζει το κολιέ) **κατά**: έχουμε αδίκημα κατά ιδιοκτησίας /διεύρυνση αξιόποινου

ουσιαστική οικειοποίηση εξουσιών κυρίου

κατεξοχήν σε πώληση/ δωρεά (συμπεριφορά σαν κύριος)

εάν δράση κατόπιν οδηγιών τελικού αποδέκτη;

Α) ιδιοποίηση (έστω για ένα λογικό δευτερόλεπτο γίνεται πρόσκτηση)- κρατούσα νομολογία

θεωρία οικονομικού κριτηρίου

θεωρεί ουσιαστικής οικειοποίησης εξουσιών κυρίου

Άρα, κλοπή και ηθική αυτουργία κλοπής τελικού αποδέκτη

Β) όχι ιδιοποίηση

Βα) έμμεση αυτουργία κλοπής τελικού αποδέκτη άμεση συνέργεια σε κλοπή αφαιρούντος

Ββ) υπεξαίρεση τελικού αποδέκτη/άμεση συνέργεια αφαιρούντος σε υπεξαίρεση

Κλοπή και ζητήματα γενικού ποινικού

κλοπή και απόπειρα

τυπική αντικειμενική (πράξη που πληροί αντικειμενική υπόσταση)

ενδείκτες κλοπής

Κλοπή και συρροές

μία αφαίρεση σε περισσότερα αντικείμενα;

φυσική ενότητα πράξης (μία αφαίρεση πραγματοπαγή έννομα αγαθά

Διακεκριμένη κλοπή ΠΚ 374

πλημμεληματική 372 παρ. 1 περ. β- διακεκριμένη

ιδιαίτερα μεγάλη αξία

μόνο οικονομική όχι συναισθηματική

ιδιαίτερα μεγάλη όχι απλά μεγάλη

σίγουρα μικρότερη από 120.000

από πόσο και πάνω;

εκτίμηση υποκειμενική ή αντικειμενική;

αιτιολογική έκθεση 1950 τόπος χρόνος πρόσωπα

λαμβάνεται επομένως υπόψη το θύμα

αντίλογος: ανασφάλεια δικαίου

ο δράστης πρέπει να γνωρίζει το θύμα (και ΠΚ 98 παρ. 2)

Περίπτωση α) σωρευτικά

από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία

εκκλησία, τζαμί, συναγωγή

όχι από γραφείο εφημέριου

θρησκευτική λατρεία: η «γνωστή» θρησκεία

φανερή δοξασία/δημόσια τάξη/ δημόσια λατρεία/ όχι μύηση

πράγμα αφιερωμένο σε αυτήν

κατά τους κανόνες θρησκείας

σταυρός, εικόνες, όχι χρήματα στο παγκάρι

καλλιτεχνικής ή ιστορικής ή αρχαιολογικής σημασίας

αλλαγή νέου ΠΚ

Περίπτωση β) ιδιοκτησία/ πολιτιστική κληρονομιά

επιστημονικής καλλιτεχνικής αρχαιολογικής ιστορικής σημασίας

αρχαιολογική -πριν το 1830

ιστορική- πχ χειρόγραφο ενός ποιητή

σε συλλογή/ σε κοινή θέα /δημόσιο οίκημα/ δημόσιο τόπο

κατά προορισμό/ όχι κατά τη στιγμή της πράξης

δημόσιο οίκημα: προσβάσιμο σε αόριστο αριθμό προσώπων όχι εκ των προτέρων προσδιορισμένα

μπορεί πχ να είναι και μία τράπεζα

ΒΑ- και ασφάλεια συγκοινωνιών

από θέση /κατασκευή πράγμα προορισμένο για λειτουργία /ασφάλεια συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς- πλοίων- αεροσκαφών

για ασφάλεια- όταν είναι ήδη εν λειτουργία

για λειτουργία- και όταν δεν λειτουργεί

ΒΒ- δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ δίκτυο αποχέτευσης

κοινωφελείς εγκαταστάσεις

Περίπτωση γ) συνολική αξία αφαιρεθέντων άνω των 120.000 ευρώ

δεν μας ενδιαφέρουν οι αυτουργοί και οι παθόντες

μόνο συνολική αξία κλοπιμαίων

κριτήριο ανεπιεικές

ΠΚ 98 παράγραφος 2 επι ειρήνευσης και περισσότερων πράξεων

μια πράξη επί φυσικής ενότητας

Περίπτωση δ)

από 2 ή περισσότερους που οργανώθηκαν με σκοπό τέλεσης κλοπών

σχέση με ΠΚ 187 (περισσότερες κλοπές- οργάνωση- σκοπός)

δράστες κατ επάγγελμα (άρθρο 13) περίπτωση ε

Προνομιούχος κλοπή ΠΚ 377

ευτελούς αξίας

νομολογία

όχι η κάρτα ανάληψης

ανάλωση και απαλλαγή από ποινή

όταν συρρέει 377-374;

θεωρητικός κυρίως προβληματισμός- 377

Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου ΠΚ 374^{Α}

χωρίς συγκατάθεση

ιδιοκτήτη ή κατόχου

μεταφορικό μέσο -προορισμένο για μεταφορά επιβατών (και ενός- μόνον του οδηγού)
μηχανοκίνητο =αυτόνομη κίνηση (δεν ενδιαφέρει η πηγή ενέργειας)

αυτοκίνητο/ μηχανή/ πατίνι ηλεκτρικό

όχι ποδήλατο/ άλογο

τρένο (υπάρχει κίνηση σε σιδηροτροχιές)- αεροπλάνο- πλοίο

αυθαίρετη χρήση: χρήση κατόπιν κλοπής/ αφαίρεση κατοχής

χρήση= θέση σε κυκλοφορία

όχι απλό άνοιγμα μηχανής

όχι απλή παραμονή σε αυτοκίνητο

χρήση= τέλεση αδικήματος/ όσο το χρησιμοποιώ τόσο τελώ το αδίκημα

αδίκημα διαρκές /διάκριση όμως από ιδιοποίηση

συγκατάθεση από ιδιοκτήτη, κάτοχο

σημασία έχει να βρούμε ποιος δικαιούται σε χρήση

εάν μόνος ο κάτοχος- μόνο αυτός πχ σε μίσθωση οχήματος

Υπεξαίρεση ΠΚ 375

Πράγμα

ενσώματο (όχι λογιστικό χρήμα, αν και στη θεωρία υποστηρίχθηκε ότι είναι πράγμα δεκτικό κυριότητας)

προσδιορισμένο ως προς την ταυτότητα

αξία πράγματος- όχι στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης

ξένο

αστικό δίκιο

διεύρυνση της έννοιας στην παράγραφο 4

κατοχή- ο δράστης την έχει ήδη (αποκλειστική ή υπέρτερη)

έτσι γίνεται η διάκριση με κλοπή

βοηθός κατοχής/ υποδεέστερος/ ισότιμος κάτοχος: Κλοπή

όπως και στην κλοπή /νοείται ως φυσική εξουσίαση

όχι ο νεκρός- άρα υπεξαίρεση

τρόπους περιέλευσης: οποιοσδήποτε

με παράδοση από κύριο

εκ παραδρομής

με φυσικό συμβάν

ειδική περίπτωση: απόκτηση με αξιόποινη πράξη (ιδίως κλοπή ή απάτη)

ιδιοποίηση -επαυτής κάθε μορφή δόλου

διάκριση από κλοπή: ιδιοποίηση στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης

πρέπει να ενσωματωθεί στην περιουσία του άλλου, δεν αρκεί ο σκοπός

θεωρία εξωτερίκευσης /ενσωμάτωση και αποστέρηση

ωστόσο όχι απλή ανακοίνωση

να συνδυάζεται με εμφανείς υλικές πράξεις ιδιοποίησης

πχ πράξη με αντικειμενικό νόημα απώλειας κυρίου

ο κύριος αδυνατεί να ασκήσει δικαιώματα ανεμπόδιστα

πχ βάζω αγγελία πώλησης πράγματος στην εφημερίδα

Νοείται ιδιοποίηση με παράλειψη; - πρόσκτηση ως αποτέλεσμα ιδιοποίησης

Ειδικές περιπτώσεις ιδιοποίησης

πρόθεση επιστροφής πράγματος;

διαφορά από κλοπή -δεν είναι σκοπούμενη η ιδιοποίηση

εξαρτάται από το αν έχει τη δυνατότητα επιστροφής

αν ναι -όχι η ιδιοποίηση/ αν όχι- ιδιοποίηση

περαιτέρω δανεισμός ή ενέχυρο;

Εξαρτάται αν αντικειμενικά νοείται η επιστροφή

δανείζω σε κάποιον για 3 μέρες το ποδήλατο που έχω δανειστεί για μία εβδομάδα

Χρονική σχέση κατοχής και ιδιοποίησης

κατοχή προηγείται της ιδιοποίησης- γράμμα νόμου (+)

κατοχή συγχρόνως με την ιδιοποίηση (μικρή διορθωτική (+))

ιδιοποίηση ανεξάρτητα από την κατοχή (μεγάλη διορθωτική (-))

όχι υπεξαίρεση (εκτός γλωσσικού νοήματος)

Υποκειμενική υπόσταση

δόλος κάθε βαθμού/ ιδιοποίηση= στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης

νοείται λχ πλάνη ως προς το ξένου

πλάνη ως προς το παράνομο

ως προς τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ληξιπρόθεσμη αξίωση συγκεκριμένου πράγματος ΠΚ 30

ως προς την αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών θεωρώντας την ιδιοποίηση νόμιμη ΠΚ 31

Σχέση υπεξαίρεσης- κλοπής

λύση αντικειμενικής υπόστασης

όταν η αφαίρεση συνιστά και πράξη ιδιοποίησης (μόνο κλοπή)

αφαίρεση uno actu

φαίρεση οχήματος με αλλαγή χρώματος

λύση συρροής

όταν διακρίνεται η αφαίρεση από την ιδιοποίηση

υπεξαίρεση όταν αρχική αφαίρεση πράγματος χωρίς αρχικό σκοπό ιδιοποίησης πχ αυτοκίνητο και ακριβό πατίνι στο πορτ παγκάζ/ δεν υπάρχει κλοπή

Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

οικονομική μόνο

όχι πάνω από 120.000

νομολογία από 15.000 και άνω σίγουρα (για τράπεζα- για φοιτητή)

λαμβάνονται υπόψη πρόσωπα τόπος χρόνος (υποκειμενικό κριτήριο)

άλλη άποψη: εντελώς αντικειμενικό κριτήριο

Υπεξαίρεση εμπιστευμένου πράγματος

Εμπίστευση= παράδοση πράγματος στον δράστη, ύπαρξη εμπιστοσύνης και δράση υπέρ του συμφέροντος κυρίου

δεν υπάρχει εμπίστευση αν δεν υπάρχει δράση υπέρ του κυρίου

ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ κυρίου-κατόχου

εντολοδόχος

μεσεγγυούχος

επίτροπος/ κηδεμόνας

όχι απαραίτητα σύμφωνη στα χρηστά ήθη

προσδοκία μεταχείρισης πράγματος προς όφελος κυρίου

όφελος και εναντίον χρηστών ηθών

όχι απαραίτητα από κύριο μπορεί και από κάτοχο

Κακουργηματική υπεξαίρεση

άνω των 120.000

συγκεκριμένο όριο: αυστηρό και άδικο όταν είμαστε στο όριο, όμως ασφάλεια δικαίου

το έννομο αγαθό δεν είναι προσωποπαγές

δυνατότητα εφαρμογής ΠΚ 98 παράγραφος 2

Προνομιούχος υπεξαίρεση

μικρής αξίας

αντικειμένου με σκοπό την ανάλωση (όπως κλοπή)

συνδυασμός προνομιούχο/ διακεκριμένης; -εφαρμογή προνομιούχου

Γενική διάταξη ΠΚ 381

Κατ' έγκληση διωκόμενα αδικήματα

αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου ΠΚ 374^{A}

υπεξαίρεση πλημμελληματική ΠΚ 375 παρ.1 (προβληματισμός ως προς επίτροπο και ως προς χρόνο λήψης γνώσης)

προνομιούχος κλοπή/υπεξαίρεση

αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα

κλοπή

εξάλειψη αξιοποίνου

381 παράγραφος 2-4 αναλόγως τα στάδια της ποινικής διαδικασίας

Ληστεία ΠΚ 380

3 μορφές

Υπό στενή έννοια

βάζω πιστόλι στο κεφάλι και του αφαιρώ πορτοφόλι

Ληστρική εκβίαση

βάζω πιστόλι στο κεφάλι και μου δίνει το πορτοφόλι

Ληστρική κλοπή

έχω διαπράξει κλοπή με πιάνουν ενώ φεύγω και για να διατηρήσω κατοχή βγάζω το όπλο

σε όλες τις περιπτώσεις διακεκριμένη θανατηφόρος (παράγραφος 2)

Σύνθετο υπό στενή έννοια έγκλημα

παράνομη βία

ειδική μορφή παράνομης βίας στο 380 ΠΚ

βία- απειλή 330 ΠΚ

κλοπή

σχέση μέσου- σκοπού μεταξύ βίας/ απειλής και κλοπής

έννομο αγαθό: ιδιοκτησία και προσωπική ελευθερία

sui generis αδίκημα

δεν συνδυάζεται με κλοπή στο πλαίσιο του ΠΚ 98

δεν εφαρμόζεται το 377 ΠΚ

Ληστεία υπό στενή έννοια

κλοπή + διακεκριμένη παράνομη βία (ειδική μορφή 330 ΠΚ)

σωματική βία

απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής

Πώς εργαζόμαστε;

εξετάζουμε την κλοπή

διαπιστώνουμε την σωματική βία/ απειλή με επικείμενο κίνδυνο

διαπιστώνουμε σχέση μέσου- σκοπού

Σωματική βία κατά προσώπου

παρεμπόδιση σωματικών λειτουργιών

άμεση επενέργεια επι σώματος

για να υπερνικήσει αντίδραση θύματος

δεν ενδιαφέρει αν vis compulsive/absoluta (είναι η μορφή επενέργειας)

παράδειγμα- δέσιμο χεριών, σπρώξιμο και πέταγμα στο πάτωμα- **δεν** είναι βία με την έννοια του 380 ΠΚ ή η απλή παρεμπόδιση λειτουργιών σώματος πχ σβήσιμο φώτων για να εμποδιστεί το θύμα

κατά κανόνα εφαρμογή μυϊκής δύναμης

άλλη ασήμαντη επενέργεια δεν είναι σωματική βία πχ απλό άγγιγμα θύματος κατά την αφαίρεση

αιφνιδιαστική αφαίρεση δεν συνιστά σωματική βία

εκτός αν ασκείται δύναμη προς υπερνίκηση αντίστασης

κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται υλική δύναμη εις βάρος θύματος

13 περ. δ) περιαγωγή σε αναισθησία

αν δεν υπάρχει ή δεν αναμένεται αντίσταση όχι 380 αλλά 372 + ό,τι άλλο (330 ή 308 επόμενα ανάλογα)

στον χρόνο της σωματικής βίας

αλλιώς όχι 380 ΠΚ

όχι 380 ΠΚ σε βία κατά πραγμάτων

κατ' εξαίρεση υποστηρίζεται 380 ΠΚ σε βία κατά πραγμάτων ως έμμεση σωματική βία πχ σπάσιμο αμαξιδίου προς υπερνίκηση αντίστασης και αφαίρεση

πρόκειται τότε λοιπόν για βία κατά προσώπου

αποδέκτης βίας

ο κύριος ή κάτοχος πράγματος προς υπερνίκηση

ο συγκάτοχος προς υπερνίκηση

κατά υποδεέστερου ο υπέρτερος δεν τελεί ληστεία αλλά υπεξαίρεση + παράνομη βία (όχι κλοπή)

εκείνος που υποχρεούται ή προθυμοποιείται να προβεί σε ανάσχεση της αφαίρεσης πχ φύλακας αποθήκης, εκείνος που ετοιμάζεται να καλέσει την αστυνομία

επομένως δυνατή ληστεία και κατά νομικού προσώπου

Απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος/ ζωής

Απειλή= εξαγγελία κακού

ειδική περίπτωση απειλής 333 ΠΚ

νοηματική επικοινωνία δράστη θύματος

Εξαγγελία κακού

δεν είναι απαραίτητο να γίνεται ρητά

Περιεχόμενο κακού

επικείμενη σωματική βλάβη- θανάτωση

για κάθε άλλο ζήτημα ενδεχομένως ΠΚ 385

Απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος/ ζωής

αποδέκτης απειλής= αυτός που προτίθεται να εμποδίσει ή εμποδίζει την αφαίρεση

όπως ο αποδέκτης βίας

αποδέκτης κακού= το πρόσωπο που θα υποστεί τον κίνδυνο σώματος /ζωής εκ της απειλής

δεν ταυτίζονται πάντα

πχ αν δεν με αφήσεις θα μαχαιρώσω τη μητέρα σου

αποδέκτης απειλής= κύριος/κάτοχος πορτοφολιού

αποδέκτης κακού= η μητέρα του

Πρέπει ο αποδέκτης της απειλής να σχετίζεται με τον αποδέκτη του κακού;

Ναι - πρέπει να του είναι αγαπητός

Ναι- προσανατολισμός στην έννοια του οικείου

Όχι- αρκεί να το αισθάνεται ως κακό (ορθότερο)

Μπορεί ο αποδέκτης του κακού να είναι ο ίδιος ο δράστης;

Όχι (κρατούσα άποψη)

Ναι- σε εγγυητική θέση

Σοβαρότητα απειλής: αρκεί ο αποδέκτης να νομίζει ότι είναι πραγματική

δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει κίνδυνος

ο δράστης πρέπει να θεωρεί ότι το θύμα θα εκλάβει την απειλή όσο σοβαρή πχ απειλή με ψεύτικο όπλο και αφαίρεση χρημάτων

επικείμενος κίνδυνος: η πραγμάτωση του κακού άμεση

μέσα στον αναγκαίο χρόνο για την αφαίρεση του πράγματος

πχ «άσε με να το αφαιρέσω γιατί θα σε σκοτώσω» (τώρα άμεσα)

όχι «άσε με να το αφαιρέσω γιατί αλλιώς δεν θα βγάλεις τη χρονιά» (ΠΚ 385)

Σχέση παράνομης βίας- αφαίρεσης

σχέση μέσου σκοπού- το γράμμα του νόμου

με σωματική βία

με απειλές

αφαίρεση

Χρονική και τοπική συνάφεια

μεταξύ βίας/ απειλής και αφαίρεσης

βία/ απειλή: χρονικά αμέσως πριν/ κατά την διάρκεια /ως ολοκλήρωση της αφαίρεσης (αλλιώς ληστρική κλοπή)

Λειτουργική συνάφεια

οι πράξεις γίνονται από τον δράστη γιατί κατατείνουν άμεσα στην αφαίρεση

όχι όταν απειλή/ βία επειδή δεν χωνεύει το θύμα

δεν απαιτείται αιτιότητα στην λογική c.s.n.q.n

υπάρχει σχέση μέσου- σκοπού ακόμη και αντικειμενικά η βία/ απειλή δεν ήταν απαραίτητες γιατί θα αφαιρούσε

Ληστρική εκβίαση

εξαναγκασμός σε παράδοση

εξομοίωση με αφαίρεση;

Α) ναι, ειδική περίπτωση αφαίρεσης (αφαίρεση κατ' έμμεση αυτουργία)

Β) όχι, είναι «παράδοση», επομένως όχι αφαίρεση
σημασία έχει αν γίνεται κατάλυση κατοχής από τον δράστη ή όχι

τελικά σημασία έχει η εξωτερική εικόνα της πράξης

δεν έχει σημασία αν το θύμα σταθμίζει ή όχι

Υποκειμενική υπόσταση

δόλος ως προς σωματική βία /απειλή

δόλος ως προς σχέση μέσου- σκοπού (ξέρω και θέλω ότι η σωματική βία/ απειλή κατατείνει στην αφαίρεση)

όλη η υποκειμενική υπόσταση της κλοπής

Ληστρική κλοπή

Κλοπή (και μικρής αξίας)

αυτουργική πράξη κλοπής (όχι συμμετόχου)

κατάληψη= να έγινε αντιληπτός από τον άλλον με τις αισθήσεις του αλλά και ο δράστης να νομίζει ότι έγινε αντιληπτός ,ακόμη κι αν δεν έγινε. Όχι όμως «προληπτική» βία

επ' αυτοφώρω= έως την αποπεράτωση και σε χρονική τοπική και συνάφια με την κλοπή

δεν ταυτίζεται με την δικονομική έννοια

τόπος= τόπος τέλεσης ή άμεση εγγύτητα

σε καταδίωξη μόνο αν αρχίσει αφού έγινε αντιληπτός

χρόνος= έως την ουσιαστική αποπεράτωση (πραγμάτωση ιδιοποίησης)

ΠΚ 380 παράγραφος 2

το βαρύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει να οφείλεται στην σωματική βία/ απειλή

αν οφείλεται στην κλοπή (άτυπος κίνδυνος): αληθής κατ' ιδέαν συρροή με ανθρωποκτονία εξ αμελείας

ιδιαίτερη σκληρότητα= πρόκληση ισχυρών σωματικών πόνων, έλλειψη ανθρώπινου συναισθήματος, βασανισμός που δεν κατατείνει άμεσα στην ληστεία

Απόπειρα θανατηφόρου ληστείας: απόπειρα ληστείας + πρόκληση θανάτου

Εκβίαση ΠΚ 385

Προστασία: περιουσίας + ελευθερίας διάθεσης αυτής

Παρ.1:βασικό αδίκημα

Παρ.2: ληστοειδής εκβίαση/θανατηφόρος εκβίαση

Παρ.3: εκβίαση κατά επιχειρήσεων απλή (εδάφιο α) και διακεκριμένη (εδάφιο β)

Βία/ απειλή

Βία= πρόκληση κακού προς υπερνίκηση αντίστασης

μόνο vis complulsiva

vis absoluta δεν αποκλείει την βία (αντίθετα την περιλαμβάνει και αυτή- 13 περ. δ ΠΚ αλλά αποκλείει την πράξη/παράλειψη/ανοχή

στην βασική μορφή όχι σωματική βία κατά προσώπου γιατί τότε θα είχαμε την παράγραφο 2

κατά πράγματος/ ζώου

κατά προσώπου χωρίς επενέργεια στο σώμα πχ εγκλεισμός σε ασανσέρ

απειλή= εξαγγελία κακού κατά απειλούμενου

να υπάρχει εξαγγελία (όχι να νόμιζε λάθος το θύμα)

στη βασική μορφή όχι με επικείμενο κίνδυνο ζωής/ σώματος

απειλούμενο έννομο αγαθό= τιμή, πληροφορική αυτοδιάθεση, περιουσία και λοιπά οποιοδήποτε εκτός από άμεσο κίνδυνο σώματος/ ζωής

« θα σου δώσω χαστούκι»- όχι σοβαρός κίνδυνος σώματος

αποδέκτης απειλής

δεν χρειάζεται να ταυτίζεται με ζημιωθέντα (**τριγωνική εκβίαση**)

δεν χρειάζεται να ταυτίζεται με αποδέκτη κακού

σοβαρότητα απειλής

ό,τι ισχύει για την ληστεία

Απειλεί νόμιμης πράξης; **ΟΧΙ**

« θα παραιτηθώ εάν δεν μου κάνεις αύξηση» δεν είναι κατά βάση εκβίαση διότι έχουμε ενάσκηση δικαιώματος και μέσο προς επίτευξη νόμιμου επιδιωκόμενου σκοπού

Κατ' εξαίρεση ΝΑΙ όταν η απειλή είναι άσχετη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό πχ «θα σε καταγγείλω στην εφορία εάν δεν μου δώσεις 5.000€»

Πράξη/ παράλειψη/ ανοχή

άμεσο αποτέλεσμα βίας /απειλής

πράξη: ο αποδέκτης απειλής διαγράφει την απαίτηση του προς τον δράστη

παράλειψη: ο αποδέκτης απειλής παραλείπει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό

ανοχή: ο αποδέκτης απειλής ανέχεται ο δράστης να αφαιρέσει πράγμα που του ανήκει συνήθως πρόκειται για πράξη/ παράλειψη που έχει τον χαρακτήρα της πράξης αυτοβλάβης= περιουσιακή διάθεση- ΟΧΙ πάντα όμως!

Περιουσιακή ζημία

ευθεία και άμεση μείωση της οικονομικής αξίας της περιουσίας εκ της πράξης/ παράλειψης/ ανοχής

του ίδιου του εξαναγκαζόμενου ή τρίτου

αμέσως πριν ή αμέσως μετά

προστασία περιουσίας σημαίνει: η προστατευόμενη περιουσία έχει κάποια αξία- όχι μόνο συναισθηματική

λαμβάνεται υπόψη η νομική οικονομική έννοια της περιουσίας (δεν υπάρχει ζημία επί μη προστατευόμενου από το δίκαιο πράγματος)

διαπίστωση ζημίας (συνέπεια απειλής, προσωπική πλευρά της ζημίας, κατά μία άποψη εκβίαση και επί αντιπαροχής)

ΠΡΟΣΟΧΗ και η απώλεια της συγκεκριμένης προσδοκίας έχει η αξία πχ είμαι ο καλύτερος υποψήφιος και αναγκάζομαι να μην υποβάλλω αίτηση

Υποκειμενική υπόσταση

δόλος κάθε μορφής

σκοπός παράνομου περιουσιακού οφέλους

υποκειμενικό στοιχείο αδίκου

παράνομο όφελος- δεν υπάρχει νόμιμη απαίτηση

ληξιπρόθεσμη απαίτηση (όχι παράνομο)

επιδίωξη νόμιμης αξίωσης (όχι παράνομο)

Υλική αντιστοιχία περιουσιακής βλάβης/ παράνομου οφέλους

το όφελος προέρχεται από ζημία

Ληστοειδής εκβίαση ΠΚ 385 παράγραφος 2

βία /απειλή όπως στο ΠΚ 380 επομένως.. διάκριση από την ληστρική! **385 παράγραφος 2-380 παράγραφος 1 β**

Α) Αντικείμενο εγκλήματος (ιδιοκτησία- περιουσία)

Β) συνακόλουθα σκοπός ιδιοποίησης (όχι υπέρ τρίτου -ακόμη και χωρίς αξία) σκοπός οφέλους (και υπέρ τρίτου- πάντα με αξία)

Γ) δεν με ενδιαφέρει η αξία στην ληστεία /ενδιαφέρει στην εκβίαση

Δ) βία στην εκβίαση μόνο vis compulsiva- στη ληστεία και absoluta

Εκβίαση επιχειρήσεων

Τετελεσμένη εκβίαση- διακεκριμένη μορφή

ειδική μορφή βίας/απειλής κατά επιχείρησης

παράλειψη/πράξη/ανοχή

ζημία απειλούμενου ή τρίτου

συνήθως επιχείρησης

επιχείρηση= κάθε οργάνωση κεφαλαίου με σκοπό το κέρδος

επάγγελμα= κάθε δραστηριότητα με σκοπό τον βιοπορισμό

λειτούργημα= κάθε υπηρεσία χρήσιμη στο κοινωνικό σύνολο

άλλη δραστηριότητα= πχ σωματείο

κατ' επάγγελμα τέλεση τέτοιων (μόνο της παραγράφου 3) πράξεων

κακούργημα- κατ' επάγγελμα άρθρου 13 ΠΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράγραφο 2 που είναι ειδικότερη και απωθεί την παράγραφο 3!!

Απάτη ΠΚ 386

Έννομο αγαθό: περιουσία

αντικειμενική υπόσταση: πράξη εξαπάτησης ως προς γεγονός

πρόκληση πλάνης

περιουσιακή διάθεση

περιουσιακή βλάβη

αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ όλων των στοιχείων

υποκειμενική υπόσταση: δόλος γνώσης (άμεσος δόλος δεύτερου βαθμού)

σκοπός παράνομου περιουσιακού οφέλους

υλική αντιστοιχία

Γεγονός: περιστατικό παρόντος/ παρελθόντος δεκτικό απόδειξης- διυποκειμενικά ελέγξιμο

όχι ό,τι αναφέρεται στο μέλλον

ωστόσο: απάτη όταν γεγονοτικός πυρήνας παρόντος/ παρελθόντος

« θα σου παραδώσω το αυτοκίνητο που αγόρασες και έχω ήδη κάνει ενέργειες»

« θα σου αποπληρώσω το δάνειο γιατί είμαι φερέγγυος»

αξιολογικές κρίσεις όχι γεγονός «το αυτοκίνητο πάει σφαίρα»

αξιολογικές είναι και οι νομικές κρίσεις «αυτό που κάνει είναι παράνομο -πάμε να του κάνουμε αγωγή»

όχι διαφημιστικές υπερβολές

εσωτερικά γεγονότα ως γεγονότα

αποφάσεις- πρόθεση- σκοπός

όταν αναφέρονται σε τρίτους είναι γεγονότα- στον δράστη όχι

ο Α αναφέρει στον Β ότι ο Γ αποφάσισε κάτι (γεγονός)

ο Α αναφέρει στον Β ότι ο ίδιος αποφάσισε να κάνει κάτι (όχι γεγονός)

αξία του πράγματος ως γεγονός

γενικά η απλή κρίση= η αξιολόγηση του πολίτη επί του πράγματος

ωστόσο είναι γεγονός όταν αναφέρεται ως η αγοριαία αξία «η τιμή του αυτοκινήτου στην αντιπροσωπεία είναι 15.000€»

« η αξία του κολιέ είναι 10.000€» (δίνεται η εντύπωση ότι είναι χρυσό)

αρνητικά γεγονότα -υπερφυσικές ικανότητες

κρατούσα άποψη= ψευδές γεγονός- ως προς την ιδιότητα

αυταπόδεικτο το ψεύδος

άλλη άποψη= όχι γεγονότα- στερούνται ποινικά διαφέρουσας αποδειξιμότητας

άλλο πράγμα εάν κάποιος πηγαίνει στον αστρολόγο έχοντας ο ίδιος από πριν πειστεί ότι είναι «χαρισματικός»

Πράξη εξαπάτησης- υπαλλακτικώς μεικτό αδίκημα

παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών

με ρητή δήλωση

με συμπερασματικά συναγόμενη

απόκρυψη αληθών γεγονότων (συνδυάζεται και με άλλη πράξη)

παρασιώπηση, αθέμιτη, αληθών γεγονότων (παράλειψη)

αδίκημα μη γνήσιας παράλειψης

«αθέμιτη» παρασιώπηση= όχι κάθε παράλειψη μόνο με ΠΚ 15

υποχρέωση ως προς ιδιότητες συγκεκριμένου προσώπου

Πρόκληση πλάνης

Πλάνη= παράσταση στην συνείδηση αντίθετη στην πραγματικότητα

«πείθοντας» κάποιον

απαιτείται νοηματική επικοινωνία με πλανώμενο

αιτιώδεις σύνδεσμος με πράξη παραπλάνησης

υποκείμενο πλάνης= μόνο φυσικό πρόσωπο

πρέπει να είναι συγκεκριμένο πρόσωπο

δεν νοείται κατά του κοινού αορίστως

δεν είναι απάτη όταν λόγου χάρη μόνο εκθέτω ψεύτικα κοσμήματα (όχι συγκεκριμένος αποδέκτης παραπλάνησης)

πλανώμενος- διαθέτων ταυτίζονται απαραίτητα

πλανώμενος/ διαθέτων- ζημιούμενος δεν ταυτίζονται απαραίτητα (**τριγωνική απάτη**) **διάκριση από κλοπή κατ' έμμεση αυτουργία (αυτός που αφαιρεί δεν γνωρίζει ότι τελεί πράξη αντικειμενικής υπόστασης κλοπής**

απάτη= περιουσιακή διάθεση

κλοπή= αφαίρεση

Ignorantia facti=άγνοια γεγονότων

δεν συνιστούν πλάνη

διαφορετική η περιθωριακή γνώση «έρχεται ο ελεγκτής ρωτάει έχουμε όλοι εισιτήριο και δεν μιλάω»

διατήρηση πλάνης

παράλειψη αποτροπής -παράλειψη άρσης (παράλειψη αποτροπής περιουσιακής βλάβης) όχι πρόκληση πλάνης

Η πλάνη δεν αίρεται από αμφιβολίες θύματος

τελικά πείθομαι από ψεύδος =πλάνη

δυνατότητα αυτοπροστασίας και πλάνη

αδιάφορο για ειδική υπόσταση

αιτιώδης σύνδεσμος- σημασία μόνο αν η πλάνη μου δεν είναι αποτέλεσμα πράξης παραπλάνησης

Περιουσιακή διάθεση

κάθε πράξη άμεσης επενέργειας στην περιουσία του πλανώμενου ή και τρίτου στην οποία ο πλανώμενος έχει εξουσία διάθεσης- άγραφο στοιχείο ειδικής υπόστασης

πράξη

παράλειψη

ανοχή

περιουσιακή διάθεση= άμεση επενέργεια στην περιουσία- δεν παρεμβάλλεται άλλη πράξη

διάκριση από κλοπή με τρικ (έλλειψη αμεσότητας)

το άνοιγμα της πόρτας δεν είναι περιουσιακή διάθεση

όχι και περιουσιακή βλάβη: διαπιστώνεται αν ελλείπει η αντιπαροχή

κατόπιν πλάνης δίνω χρήματα και αγοράζω ένα αυτοκίνητο στην αγοριαία αξία του

περιουσιακή διάθεση (+)

περιουσιακή ζημία (-)

όχι αναγκαία γνώση ότι διαθέτω

συνήθως απαραίτητο να αγνοώ την βλάβη

σύγκριση συνόλου περιουσίας αμέσως πριν και αμέσως μετά την περιουσιακή διάθεση

συνυπολογισμός κάθε άμεσης αντιπαροχής

όχι αξίωση προς αποζημίωση

όχι μεταγενέστερη μεταβολή αξίας

Απάτη περί την πρόσληψη

η πλάνη σχετίζεται άμεσα με την υπηρεσία που πρόκειται να λάβει ο εργοδότης διάθεση κατά την πρόσληψη

περιουσιακή διάθεση= πρόσληψη και παροχή μισθίου

περιουσιακή βλάβη= μηδενική ή μειωμένης αξίας αντιπαροχή

ωστόσο όταν η παροχή αντισταθμίζει πλήρως την αμοιβή δεν υπάρχει περιουσιακή βλάβη πχ καθαρίστρια

εξαίρεση μόνο όταν ο εργοδότης απέβλεψε σε ιδιαίτερες ικανότητες

Διάκριση κλοπής έμμεσης αυτουργίας- τριγωνικής απάτης

θεωρία εγγύτητας

θεωρία στρατοπέδου

αντικειμενική δυνατότητα πλανώμενου να διαθέσει το πράγμα

υποκειμενική αίσθηση ότι λειτουργεί προς όφελος του ζημιωθέντος (βρίσκεται στο στρατόπεδο του)

θεωρία εξουσιοδότησης (κρατούσα)

εξουσιοδότηση ζημιωθέντος προς τον πλανώμενο και διαθέτοντα

σύνδεση θεωρίας εξουσιοδότησης με σφαίρες κατοχής

υποδεέστερος κάτοχος /συγκάτοχος/ βοηθός κατοχής αφαιρούν

Προσωπική πλευρά ζημίας

Κανόνας= κάθε αντιπαροχή υπολογίζεται για την ζημία

Εξαίρεση= η αντιπαροχή είναι εντελώς άχρηστη για το διαθέτοντα και δεν μπορεί να την εκποιήσει

ο διαθέτων γνωρίζει ότι βλάπτεται αλλά ματαιώνεται ο κοινωνικός σκοπός της παροχής

ο διαθέτων δίνει χρήματα για φιλανθρωπία και ο λήπτης των χρημάτων τα χρησιμοποιεί για τις διακοπές του

Άρα υπάρχει απάτη σε αυτές τις περιπτώσεις!

Ματαίωση προσδοκίας-περιουσιακή βλάβη

Προσδοκία= πιθανότητα μελλοντικής αύξησης της περιουσίας

πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση περιουσίας

περιουσιακό στοιχείο εταιρείας, η προσδοκία της να συνάψει μια σύμβαση

περιουσιακή ζημία όταν αυτή ματαιώνεται

Ο κίνδυνος ως περιουσιακή βλάβη

απειλή μείωσης ως μείωση

οικονομική αποτίμηση απειλής μείωσης περιουσίας

πιστωτική απάτη

η τράπεζα δίνει δάνειο στον δράστη γιατί ο υπάλληλος πείθεται ότι είναι φερέγγυος

κτήση κυριότητας από μη κύριο

αυτός που δίνει τα χρήματα για να αποκτήσει το κινητό αποκτά κυριότητα βεβαρημένη με νομικό σφάλμα

Απάτη στο πλαίσιο παράνομων δικαιοπραξιών

ο δράστης στρέφεται εναντίον περιουσίας που έχει αποκτηθεί με παράνομη πράξη

α' άποψη= η περιουσία προστατεύεται (η περιουσία κάποιου προστατεύεται ως σύνολο), οικονομική έννοια της περιουσίας

β΄ άποψη= η περιουσία δεν προστατεύεται

οικονομική νομική έννοια περιουσίας

κατ' εξαίρεση απάτη /προσβολή περιουσίας αρχικού ιδιοκτήτη (κρατούσα β' άποψη)

ο δράστης στρέφεται εναντίον περιουσίας που έχει αποκτηθεί νόμιμα αλλά διατίθεται για τέλεση παράνομης /αξιόποινης πράξης

α' άποψη= περιουσιακή ζημία και απάτη (+) διότι η παροχή καθ' αυτή δεν είναι αθέμιτη

β' άποψη= απάτη (-) διότι η συγκεκριμένη περιουσία στοχεύει σε παράνομο σκοπό

ορθότερη η δεύτερη άποψη καθώς η περιουσία αυτή συγχρόνως δεσμεύεται και δημεύεται- δεν γίνεται να προστατεύεται κιόλας

ματαίωση αξίωσης από παράνομη αιτία

οικονομική έννοια= εάν πρόκειται για αξίωση εν τοις πράγμασι πραγματοποιήσιμη: απάτη

νομική οικονομική έννοια= κατά νόμω πραγματοποιήσιμη τότε απάτη

Υλική αντιστοιχία

στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης

αναφέρεται στην ζημία

συνδυαστικά με υποκειμενική υπόσταση

η οποία αναφέρεται στο όφελος

αν λείπει= **απατηλή πρόκληση βλάβης ΠΚ 389**

Υποκειμενική υπόσταση

δόλος γνώσης ως προς πράξη παραπλάνησης (και για τις 3 περιπτώσεις)

για τα υπόλοιπα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης αρκεί ενδεχόμενος δόλος

σκοπός παράνομου περιουσιακού οφέλους (αποτιμητό σε χρήμα)

σκοπός μόνο ως προς περιουσιακό όφελος, ως προς το παράνομο αρκεί ενδεχόμενος δόλος

πλάνη προς το παράνομο αποκλείει υποκειμενική υπόσταση

κατά τον χρόνο τις πράξης παραπλάνησης

πρέπει να προέρχεται από την ζημία

Σχέση απάτης- υπεξαίρεσης

αληθινή πραγματική συρροή αν πρόκειται για άλλο υλικό αντικείμενο

τελώ πρώτα μία υπεξαίρεση ενός ακριβού βιβλίου και μία απάτη για να αποκτήσω ένα ακριβό στυλό

συντιμωρητή ύστερη πράξη εξασφαλιστική απάτη= φαινομένη συρροή

ιδιοποιούμαι χρήματα ως ταμίας και ακολούθως εγγράφω ψευδής λογιστικές κινήσεις για να «καλύψω» την ιδιοποίηση -**μόνο υπεξαίρεση**

συντιμωρητή ύστερη πράξη η ιδιοποίηση που έπεται της απάτης= φαινομένη συρροή

ιδιοποιούμαι το αντικείμενο που έχω αποκτήσει με την απάτη- **μόνο απάτη**

Απάτη με υπολογιστή ΠΚ 386^{A}

κοινό έγκλημα

υπαλλακτικώς μεικτό (5 τρόποι)

όχι μόνο παραπλάνηση υπολογιστή -αντίκρισμα πράξης εξαπάτησης του ΠΚ 386

παρέμβαση στο hardware software και input

α) μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή

παρέμβαση στο λογισμικό με προσθήκη αλλοίωση ή αφαίρεση στοιχείων

μη ορθή= κοινωνικά μη αποδεκτή διαμόρφωση προγράμματος

β) χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα

άρθρο 13 ΠΚ

παρέμβαση σε software και hardware

χωρίς δικαίωμα

γ) χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών ψηφιακών δεδομένων

μη ανταπόκριση στην πραγματικότητα ή ανακριβής απόδοσή της

ελλιπών= παράλειψη πλήρους input (παρασιώπηση)

ιδίως δεδομένων αναγνώρισης ταυτότητας (username password)

δ) χωρίς δικαίωμα εισαγωγή αλλοίωση διαγραφή μετάδοση ή εξάλειψη ορθών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή

υποκλοπή username password

οδηγεί σε περιουσιακή βλάβη έψιλον

ε) χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για την μετακίνηση χρημάτων ή νομισματικής αξίας

Τι σημαίνει «χωρίς δικαίωμα»;

α' άποψη= προσομοιάζουσα στην απάτη ερμηνεία

μίμηση δομή απάτης= αν η δήλωση γινόταν προς φυσικό πρόσωπο θα συνιστούσε παράσταση ψευδών γεγονότων ή αθέμιτη παρασιώπηση αληθών;

Β' άποψη= υποκειμενική ερμηνεία

Κρίσιμη η αληθής/ εικαζόμενη βούληση του δικαιούχου

Γ' άποψη= προσιδιάζουσα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ερμηνεία

κρίσιμη η συγκεκριμένη διαμόρφωση του προγράμματος από δικαιούχο, υπέρβαση δικλείδων ασφαλείας δικαιούχου

δ' άποψη= συμπληρωμένη υποκειμενική ερμηνεία

έννοια παρανόμου= χωρίς δικαίωμα από νόμο, σύμβαση/ χωρίς συγκατάθεση δικαιούχου

Εγκλήματα περί τα υπομνήματα

Υπομνήματα -όχι μόνο τα γραπτά αλλά και άλλες μορφές αποτυπώσεων

καθοριστική η έννοια του εγγράφου

Ορισμός εγγράφου (άρθρο 13 ΠΚ περίπτωση γ)

Γραπτό/ σημείο πχ σήμα εμπορεύματος, ετικέτες, πιστοποιητικά γνησιότητας, bar code)

από υπολογιστή/ ηλεκτρονικό (πρέπει να αποθηκεύεται, αισθητά με την χρήση υπολογιστή, δεύτερο αυτοτελές έγγραφο πλάι στο φυσικό)

μαγνητικό

α) ενσωμάτωση ανθρώπινου διανοήματος σε κάποιον φορέα

όχι εν λευκώ υπογραφή

όχι ασυμπλήρωτα έντυπα

όχι καταγραφές, μετρήσεις τοπογράφου

επικοινωνιακός χαρακτήρας διανοήματος/ απευθύνεται σε κάποιον άλλον/ όχι ακατανόητα πλήρως κείμενα (ναι τα κωδικοποιημένα)

β) σύνδεση με συγκεκριμένο εκφραστή (εκδότη) διανοήματος

όχι ανυπόγραφα κείμενα

όχι σχέδια μη οριστικοποιημένα/ σύνδεση με κάποιον

Λειτουργείες εγγράφου

διαιωνιστική

σύνδεση με συγκεκριμένο σταθερό φορέα (όχι πχ η γραφή σε χαρτί καθώς μπορεί να σβηστεί από κάποιον) ώστε να μπορεί να ανακληθεί/ διασφάλιση ανά πάσα στιγμή αναπαραγωγής του εγγράφου διανοήματος

εγγυητική

σύνδεση με εκδότη (δέσμευση ότι η δήλωση προέρχεται από τον ίδιο, εάν δεν προκύπτει ποιος είναι ο εκδότης- όχι έγγραφο)

αποδεικτική

σύνδεση με γεγονός με έννομες συνέπειες που αφορούν στο παρόν

αποδεικτικός προορισμός

η πρόθεση εκδότη να αποδείξει κάποιο γεγονός με έννομη σημασία υφίσταται με την κατάρτιση του εγγράφου (έγγραφο πρόθεσης)

αποδεικτική προσφορότητα

η αφηρημένη ικανότητα του εγγράφου να αποδείξει νομικά σημαντικό γεγονός (σύνδεση με δημιουργία μετατροπή απώλεια δικαιώματος)

Εκδότης φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Προσδιορισμός; ναι

μηχανική όχι ιδιόχειρη υπογραφή

από περιστάσεις

Όχι (άρα όχι έγγραφο)

όταν δεν προκύπτει ευθέως από έγγραφο

ανώνυμος εκδότης

ανυπόγραφα σχέδια

όχι προσδιορισμός με γραφολογική

Ειδικές περιπτώσεις

Αντίγραφα

e-mail

συνολικό έγγραφο (κάθε ένα αυτοτελές και σημασία ως σύνολο)

σύνθετο έγγραφο (σημείο που συνδέεται σταθερά με κάποιον υλικό φορέα)

Πλαστογραφία ΠΚ 216

Γνήσιο/πλαστό έγγραφο

εκ της σύνδεσης με έναν εκδότη- υλική πλαστογραφία

εάν άλλος επενέργησε επί του εγγράφου

έννοια εκδότη

πραγματικός- φερόμενος (αυτός που φαίνεται): **δεν πρέπει να υπάρχει απόκλιση!**

εκ του περιεχομένου του εγγράφου;

πέραν της υλικής μήπως και διανοητική πλαστογραφία;

όχι ΠΚ 242- δεν μας ενδιαφέρει η διανοητική πλαστογραφία

έννομο αγαθό= προστασία εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα της εγγράφου αποδείξεως στις συναλλαγές/ ακεραιότητα και ασφάλεια συναλλαγών

δεν προστατεύεται η αλήθεια του περιεχομένου του εγγράφου και η περιουσία στην βασική μορφή

πλήττεται άμεσα εκ του αδικήματος ο φερόμενος ως εκδότης

εκείνος προς τον οποίο κατατείνει η χρήση πλαστού/νοθευμένου εγγράφου

και νομικό πρόσωπο ως εκδότης

Μορφές τέλεσης

κατάρτιση πλαστού

νόθευση γνησίου

σωρευτικώς μεικτό (άλλο υλικό αντικείμενο)

χρήση πλαστού ή νοθευμένου= καθίσταται προσιτό σε τρίτους πέραν εκείνου που το έφτιαξε- συντιμωρητή ύστερη πράξη για τον ίδιο τον δράστη πλαστογραφίας

Ποιος είναι ο πραγματικός εκδότης;

3 θεωρίες

σωματική

αυτός που ιδιοχείρως κατασκεύασε το έγγραφο είναι ο πραγματικός

πνευματική

αυτός που έχει κατά περιεχόμενο κατασκευάσει το έγγραφο είναι ο πραγματικός

κανονιστική-πνευματική

αυτός που επιθυμεί να δεσμευτεί από το περιεχόμενο είναι ο πραγματικός

Μία ψευδής ιδιότητα μπορεί να είναι προσδιοριστική ταυτότητας

ωστόσο μόνο το ψεύδος του περιεχομένου του εγγράφου δεν αρκεί για το ΠΚ 216

αν ο πραγματικός εκδότης προκύπτει σαφώς και ταυτίζεται κατ' όνομα με τον φερόμενο, δεν υπάρχει απόκλιση- γνήσιο έγγραφο

Εντολή- σχέση με πλαστογραφία

αποκλείει αντικειμενική υπόσταση πλαστογραφίας/ δεν υπάρχει πλαστό

καθορίζει τα όρια της βούλησης του εκδότη

υπέρβαση εντολής= πλαστό έγγραφο

Πλαστό υπό τεχνική/ υπό νομική έννοια

στοιχεία ασφάλειας /αντικειμενικά γνωρίσματα

αναγκαία αλλά όχι επαρκή στοιχεία νομικής γνησιότητας

πλαστό υπό τεχνική έννοια

λείπουν οι προδιαγραφές ασφάλειας; πλαστό αλλιώς γνήσιο

πλαστό υπό νομική έννοια

δεν αρκεί μόνο το ανώτερο κριτήριο/ προδιαγραφές ασφάλειας μόνο

χρειάζεται η βούληση του εκδότη να δεσμευτεί/ εντολή εκτύπωσης

Απόσπαση υπογραφής με εξαπάτηση; όρια κανονιστικής 2 απόψεις

να έχει υπόψιν του το περιεχόμενο του εγγράφου με το οποίο θα πρέπει να συμφωνεί

να έχει απλώς υπόψιν ότι θέτει υπογραφή επί του συγκεκριμένου εγγράφου και να συμφωνεί με την υπογραφή

Απόκλιση μόνο προς το όνομα

μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ προσώπου και ονόματος;

Α) ναι

φερόμενος εκδότης= το πρόσωπο (ο επιχειρηματίας)

πραγματικός= το ίδιο πρόσωπο - Άρα γνήσιο έγγραφο

β) όχι διότι το όνομα είναι το βασικό στοιχείο διαχωρισμού των προσώπων

φερόμενος= ανύπαρκτο πρόσωπο

πραγματικός= επιχειρηματίας, Άρα πλαστό έγγραφο (αλλά όχι απαραίτητα πλαστογραφία όχι σκοπός παραπλάνησης)

ορθότερη η δεύτερη άποψη εάν όμως ψευδώνυμο αναγνωρισμένο ίσως η πρώτη άποψη πχ Ρέμος

Έννοια νόθευσης

επενέργεια σε περιεχόμενο εγγράφου (γνησίου)

με αλλαγή προσθήκη αφαίρεση λέξεων

με αλλαγή προσθήκη αφαίρεση αριθμών που οδηγεί σε αλλοίωση νοήματος/ αποδεικτικής ισχύος του εγγράφου

επομένως απαιτείται μεταβολή περιεχομένου νοήματος του εγγράφου

όχι απλώς κάθε αλλαγή και νόθευση πχ διόρθωση ορθογραφικών λαθών

νόθευση πλαστού δεν ενδιαφέρει!

αρκεί και το γνήσιο τμήμα ενός μερικώς νοθευμένου εγγράφου

νοείται νόθευση από εκδότη;

γενικά όχι

εξαιρετικά ναι όταν λαμβάνει χώρα χρονικά σε σημείο που εκδότης δεν έχει δικαίωμα επενέργειας στα έγγραφο

αντικείμενο παραπλάνησης είναι το αρχικό νόημα του εγγράφου

γι' αυτό νόθευση δεν υπάρχει εάν συγκατάθεση όλων των μερών και γίνει η αλλαγή (δεν είναι νόθευση η απλή τροποποίηση σύμβασης)

Κατάχρηση εν λευκώ υπογραφής

περίπτωση που η κατάχρηση υπογραφής λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση περιεχομένου κενής σελίδας επι γνήσιας υπογραφής

κατάρτιση πλαστού (κενή σελίδα= όχι έγγραφο)

περίπτωση που η κατάχρηση υπογραφής λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση άλλων στοιχείων από το περιεχόμενο του εγγράφου- νόθευση γνησίου

Ιδιόχειρα έγγραφα

ιδιόγραφη διαθήκη, έγγραφα που ζητά κάποιος για πρόσληψη

υποστηρίζεται ότι εδώ βρίσκονται τα όρια πνευματικής- κανονιστικής θεωρίας (υπάρχει πλαστό)

όμως κύρος εγγράφου/ γνησιότητα αυτού

δεν είναι πλαστό το έγγραφο διαθήκης που γράφεται με το χέρι από τρίτο σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη χωρίς να είναι ιδιόχειρο άκυρο αλλά όχι μη γνήσιο

Χρήση πλαστού /νοθευμένου= ο δράστης θέτει υπόψιν τρίτου το πλαστό /νοθευμένο έγγραφο (όχι σε συμμέτοχο)

δεν είναι απαραίτητο να λάβει γνώση ο τρίτος του εγγράφου

όταν το έγγραφο εισέρχεται στην σφαίρα εξουσίας του τρίτου

και σε αόριστο αριθμό προσώπων

πχ κυκλοφορία με πλαστές πινακίδες

όχι κατοχή πλαστού διπλώματος οδήγησης, επίκληση πλαστού χωρίς να καταστεί προσιτό

χρόνος χρήσης= όταν καθίσταται προσιτό σε τρίτο, σημασία για παραγραφή

Νοείται χρήση όταν ο αυτουργός είναι άγνωστος; ναι

χρήση από πλαστογράφο;

συντιμωρητή ύστερη πράξη εφόσον συνιστά άμεση πραγμάτωση του σκοπού της κατάρτισης/ νόθευσης

αυτοτελής τιμώρηση εφόσον κατά την κατάρτιση πλαστού/ νόθευση γνησίου δεν υπάρχει σκοπός ή δόλος χρήσης, η πράξη κατάρτισης /νόθευσης έχει παραγραφεί, η πράξη χρήσης λαμβάνει χώρα σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο ενώ έχει ειρηνεύσει το έννομο αγαθό

Υποκειμενική υπόσταση

σκοπός παραπλάνησης

γεγονός με έννομες συνέπειες= νομικά σημαντική συμπεριφορά πχ πλαστογραφώ πτυχίο νομικής για να καθησυχάσω τους γονείς που νομίζουν ότι δεν περνάω κανένα μάθημα ή για να κάνω αίτηση διορισμού στο δημόσιο

πλαστό έγγραφο =αντικειμενικά πρόσφορο να παραγάγει έννομες συνέπειες

πλαστογραφία τίτλου ανύπαρκτου= αντικειμενικά απρόσφορο παραγωγής έννομων συνεπειών

Προσοχή! το αντικειμενικά πρόσφορο παραγωγής έννομων συνεπειών δεν είναι η χονδροειδής παραποίηση

νοητή και έμμεση αυτουργία -όταν λείπει ο σκοπός λείπει και το άδικο

Επιβαρυντικές περιστάσεις- προστασία περιουσίας (παράγραφος 3)

Προσοχή! όχι μόνο σκοπούμενο όφελος /ίσως και σκοπούμενη βλάβη

Νομολογία= ο σκοπός αυτός πρέπει να εκδηλώνεται

ορθή άποψη= μπορεί και να συνάγεται

προστασία περιουσίας όχι άλλες στοχεύσεις

σκοπός βλάβης μόνο περιουσίας

δεν αρκεί να αποκτώ όφελος πρέπει να ζημιώνεται άλλος- λογική υλικής αντιστοιχίας ΠΚ 386

Συρροή πλαστογραφίας- απάτης

βασικές μορφές πλαστογραφίας-αληθής συρροή

παράγραφος 3 ΠΚ 216= προστασία περιουσίας

πάγια νομολογία= απορρόφηση απόπειρας απάτης από τετελεσμένη πλαστογραφία-φαινομένη συρροή απάτης πλαστογραφίας, τετελεσμένη απάτη + πλαστογραφία= αληθής συρροή

κρατούσα θεωρία= απορρόφηση όταν το ψεύδος της απάτης εξαντλείται στο περιεχόμενο του πλαστού εγγράφου- φαινομένη συρροή

Εγκλήματα κατά της ζωής

Ζωή: ύψιστο έννομο αγαθό

έναρξη ανθρώπινης ζωής: κεντρική η έννοια του τοκετού (κατά την διάρκεια και μετά τον τοκετό έχουμε άνθρωπο)

πότε έχουμε τοκετό; 3 θεωρίες

έναρξη πόνων τοκετού (προβληματισμός σε περίπτωση καισαρικής)

έξοδος μέρους σώματος βρέφους από σώμα μητέρας

πλήρης έξοδος βρέφους από σώμα μητέρας

σημασία σε περίπτωση ιατρικού λάθους!

τέλος ανθρώπινης ζωής

παύση λειτουργίας καρδιάς

παύση λειτουργίας εγκεφάλου

παύση λειτουργίας και των 2

πρέπει η κατάσταση να είναι ιατρικά αμετάκλητη!

ειδικό ζήτημα: μεταμόσχευση οργάνων

διάκριση: μεταμόσχευση από ζωντανό δότη και μεταμόσχευση από νεκρό δότη

Ευθανασία

δεν υπάρχει ως όρος στον ποινικό κώδικα

πρώτη άποψη Χωραφά (δεν γίνεται δεκτή): η ευθανασία μένει ατιμώρητη, πέραν του ποινικού δικαίου

δεύτερη άποψη: δεν υπάρχει ως αυτοτελής έννοια τιμωρείται κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για την ανθρωποκτονία

αφορά θνήσκοντα που πεθαίνει επωδύνως και με αγωνία
σύντμηση θανάτου

άμεση= κατατείνει ευθέως στην θανάτωση του προσώπου

έμμεση= στοχεύει στην ανακούφιση αλλά με γνώση ότι μπορεί να επέλθει ο θάνατος του προσώπου (όχι αξιόποινο)

ενεργητική= θετική ενέργεια

παθητική= παράλειψη, όχι άδικη πράξη

Ανθρωποκτονία ΠΚ 299

κοινό έγκλημα

έγκλημα βλάβης

κακούργημα

υποκειμενική υπόσταση: δόλος κάθε μορφής

παράγραφος 2: ψυχολογικό κριτήριο- βρασμός ψυχικής ορμής

ηθικό κριτήριο: ηθική ποιότητα πράξης

Βρασμός ψυχικής ορμής: όρος που χρησιμοποιείται μόνο στην ανθρωποκτονία με πρόθεση

ψυχική υπερδιέγερση που προκαλείται από την αιφνίδια ένταση συναισθήματος ή πάθους μέχρι σημείου να αποκλείεται η σκέψη

απόφαση + εκτέλεση

μεγάλη απόσταση μεταξύ απόφασης και εκτέλεσης συνήθως αποκλείει τον βρασμό ψυχικής ορμής (χρονική απόσταση όχι απόλυτο, απλός ενδείκτης)

κατάσταση που εξάπτει αντικειμενικά τον μέσο άνθρωπο

ΠΚ 49 παράγραφος 2: ο βρασμός ψυχικής ορμής ισχύει μόνο για το πρόσωπο στο οποίο υπάρχει (στοιχείο μείωσης ποινής)

ΠΚ 36: μειωμένος καταλογισμός (σε όλα τα εγκλήματα)

ΠΚ 299 παράγραφος 2: μόνο για ανθρωποκτονία

κοινό στοιχείο η μειωμένη ποινή

σχέση μείζονος προς έλασσων: ο βρασμός ψυχικής ορμής στο επίπεδο του καταλογισμού θεωρείται κάτι λιγότερο σε σχέση με το ΠΚ 36

δεν απαιτείται απαραίτητα σωματική επαφή, αρκεί να προκαλείται αιτιωδώς ο θάνατος άλλου

μπορεί να εκτελεστεί και με παράλειψη ΠΚ 15

Παιδοκτονία ΠΚ 303

ιδιαίτερο έγκλημα (δράστης μόνο η μητέρα)

μετά τον τοκετό ενώ διαταράσσεται ο οργανισμός της μητέρας (βιολογικό κριτήριο)

προνομιούχος παραλλαγή ανθρωποκτονίας

Ανθρωποκτονία κατ' απαίτηση ΠΚ 300

προνομιούχος παραλλαγή ανθρωποκτονίας με πρόθεση

σπουδαία και επίμονη απαίτηση θύματος

απαίτηση= προηγείται η διατύπωση του θύματος χρονικά σε αντίθεση με τη συναίνεση

ιδιαίτερη ένταση= σπουδαία

χρονική διάρκεια= επίμονη (όχι στιγμιαία)

ρητή και σταθερά επαναλαμβανόμενη

δεν ταυτίζεται με ικανότητα καταλογισμού/ δικαιοπρακτική ικανότητα αλλά κρίνεται κατά της συγκεκριμένες συνθήκες

ύστερα= χρονικό και αιτιολογικό

δεύτερο στοιχείο (πρέπει να συντρέχει σωρευτικά): οίκτος (συναίσθημα + αντικειμενικό στοιχείο, κατάσταση που αντικειμενικά προκαλεί τον οίκτο)

τρίτο στοιχείο: ανίατη ασθένεια φύσης και έντασης που δικαιολογεί την απαίτηση και τον οίκτο (περιλαμβάνεται και η ψυχική ασθένεια αρκεί να πληροί τα κριτήρια όμως δυσκολίες στην διάγνωση)

Περίπτωση πλάνης ΠΚ 30 παράγραφος 2

αν πιστεύει εσφαλμένα ότι υπάρχει ανίατη ασθένεια θα τιμωρηθεί σύμφωνα με ΠΚ 300

Συμμετοχή σε αυτοκτονία ΠΚ 301

Αυτοκτονία= όχι κύρια άδικη πράξη

επομένως φυσική αυτουργία αυτού που εμπλέκεται

2 μορφές: πειθώς + παροχή βοήθειας

υπαλλακτικώς μεικτό έγκλημα= περιγραφή περισσότερων τρόπων τέλεσης στην αντικειμενική υπόσταση (αν τελέσω και τους 2 τρόπους τιμωρία για ένα έγκλημα)

ιδιώνυμο έγκλημα

καταπείθει: προσωπική επικοινωνία, άμεση, γλωσσική, όχι σε είδη αποφασισμένο

παροχή βοήθειας: κατά τον χρόνο τέλεσης, όχι πριν, αναγκαία για την τέλεση (να οδηγεί αιτιωδώς στην αυτοκτονία ή την απόπειρά της)

προϋπόθεση: πρόσωπο κυρίαρχο στην πράξη του και ψυχοσωματικά ώριμα να τελέσει αυτοκτονία

Ανθρωποκτονία από αμέλεια ΠΚ 302

Πλημμέλημα

Υπαιτιότητα: αμέλεια

Έκθεση ΠΚ 306

προστατευόμενο έννομο αγαθό= ζωή

υπαλλακτικώς μεικτό έγκλημα

έκθεση εν στενή έννοια ΠΚ 306 παράγραφος 1 περ.α

ειδική υπόσταση

αντικειμενική υπόσταση

υποκείμενο= κοινό έγκλημα

αξιόποινη συμπεριφορά: **Έκθεση**= ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο μετατοπίζεται από μία σχετικώς ασφαλή θέση σε μία άλλη σχετικώς ανασφαλή

ο δράστης εκθέτει άλλον σε κίνδυνο με ενέργεια με την οποία ο τελευταίος καθίσταται αβοήθητος

έκθεση εν ευρεία έννοια

ο δράστης αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο ενώ η αβοήθητη κατάσταση προϋπάρχει της συμπεριφοράς του δράστη (έγκλημα παράλειψης)

παράγραφος 2= εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα

Έκθεση εν στενή έννοια

δεν είναι κρίσιμη η υλική μετατόπιση αλλά η τοποθέτηση ή υποβολή σε πηγή κινδύνου

τοπική μετακίνηση θύματος

χωρίς τοπική μετακίνηση: αποκοπή θύματος από δυνατότητα να προσεγγίσει την σχετικά ασφαλή θέση, στέρηση προσώπου ή αντικειμένου που θα καθιστούσε τη θέση του θύματος σχετικά ασφαλή, μεταφορά του κινδύνου σε σχετικά ασφαλή θέση του θύματος

αξιόποινο αποτέλεσμα: καθίσταται αβοήθητος δεν μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο και δεν αναμένεται με βεβαιότητα ή με πιθανότητα προσεγγίζουσα τη βεβαιότητα βοήθεια για την αποτροπή του από άλλον

αβοήθητος

δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του

εξαρτημένος από βοήθεια τρίτου

οι τρίτοι όμως είναι θέμα τύχης αν θα εμφανιστούν

αβοήθητη θέση να έχει διάρκεια, να έχει σταθεροποιηθεί

πρέπει η σχετικά ασφαλής θέση που βρισκόταν το θύμα να ήταν νόμιμη;

δεν περιγράφεται ως στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης

άρα ακόμη κι αν το θύμα κατέχει παρανόμως την σχετικά ασφαλή θέση

ωστόσο δυνατή επίκληση άμυνας

είναι νοητή η τέλεση με παράλειψη;

κρατούσα άποψη: ως έγκλημα αποτελέσματος ναι αν πληροί τους όρους του ΠΚ 15

Υποκειμενική υπόσταση

δόλος κάθε μορφής αρκεί ο ενδεχόμενος

το βουλητικό στοιχείο του δόλου συνίσταται σε αποδοχή του κινδύνου ζωής όχι και του θανάτου

αλλιώς θα είχαμε ΠΚ 299

Έκθεση εν ευρεία έννοια

άφεση άνευ βοήθειας

γνήσιο έγκλημα παράληψης, ιδιαίτερο, διαρκές

πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με την προστασία του ήδη αβοήθητου ως φορέας ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης- εγγυητικής θέσης

δράστης που αφήνει το θύμα αβοήθητο τελεί σε ιδιαίτερη σχέση με αυτό

Ιδιαίτερη εγγυητική σχέση

έχει το θύμα από την προστασία του (εκ του νόμου, σύμβασης, εκούσια ανάληψης προστατευτικής θέσης)

υποχρέωση να το διατρέφει ή να το περιθάλπει

υποχρέωση να το μεταφέρει

έχει τραυματίσει υπαίτια το θύμα

στις 3 τελευταίες περιπτώσεις ο δράστης δεν έχει ακόμη επιληφθεί του προστατευτικού του έργου και παρά την ανάγκη δεν σπεύδει να βοηθήσει το θύμα!

Παράλειψη πρόσφορης βοήθειας ΠΚ 307

Έγκλημα γνήσια παράλειψης, κοινό, διακινδύνευσης

ο κίνδυνος δεν προκαλείται από τον δράστη αλλά από άλλη πηγή

προϋπόθεση= ο συγκεκριμένος κίνδυνος ζωής

δεν απαιτείται να επέλθει θάνατος

δεν υπάρχει ευθύνη αν παρόλο που καταβλήθηκε προσπάθεια επέρχεται ο θάνατος

υποκειμενική υπόσταση= αρκεί ο ενδεχόμενος δόλος

αντικειμενική δυνατότητα σωτηρίας

γνώση του κινδύνου (στοιχείο της παράλειψης)
χωρίς κίνδυνο της δικής του ζωής/ υγείας (ένταση και έκταση σοβαρότητα)

φαινομένη συρροή με ΠΚ 306

συνήθως παραυτουργία και όχι συναυτουργία

Προσβολές του εμβρύου ΠΚ 304

προστασία του εμβρύου

χωρίς συναίνεση της εγκύου= κακούργημα

με συναίνεση= πλημμέλημα

παράγραφος 3= ιδιαίτερο έγκλημα

παράγραφος 4= ειδικός λόγος άρσης του αδίκου

Σωματικές βλάβες

βασικό έγκλημα= ΠΚ 308

σωματική ακεραιότητα= προσωποπαγές έννομο αγαθό (σημασία για συρροή πάντα αληθής)

σωματική κάκωση= προσβολή σωματικής ακεραιότητας (σχετικό μέγεθος κρίνεται ανάλογα με το πρόσωπο και τις περιστάσεις)

βλάβη υγείας πχ χορήγηση ουσίας εσωτερική βλάβη (όχι ψυχική υγεία)

είτε ταυτόχρονα είτε το ένα από τα 2

συναίνεση του παθόντος ως λόγος άρσης του αδίκου ΠΚ 308 παράγραφος 3 (σύμφωνη με τα χρηστά ήθη)

χειρουργική επέμβαση: πληρείται η ειδική υπόσταση του ΠΚ 308

όμως λύση του ΠΚ 308 παράγραφος 3

προς το αληθές συμφέρον του ασθενούς (όταν πέραν της απλής σωματικής βλάβης)

θεωρία κοινωνικής προσφορότητας

άλλη άποψη: δεν πληρούται καν η αντικειμενική υπόσταση καθώς σκοπός είναι η αποκατάσταση του ασθενούς

Σωματική βλάβη από αμέλεια ΠΚ 314

εξωτερική αμέλεια: παραβίαση καθήκοντος επιμέλειας

καθήκον ενημέρωσης του ασθενούς

Σχέση σωματικής βλάβης- ανθρωποκτονίας

φαινομένη συρροή κατά του ίδιου προσώπου και κατά τον ίδιο χρόνο

διαφορά σωματικής βλάβης- απόπειρας ανθρωποκτονίας (σχέση απορρόφησης): η υποκειμενική υπόσταση του δράστη

θεωρία ενότητας= ενιαίος δόλος ανθρωποκτονίας ταυτόχρονα με δόλο σωματικής βλάβης (κρατούσα, εξαίρεση ΠΚ 300 όχι δόλος σωματικής βλάβης)

θεωρία αντίθεσης= δόλος για το ένα αμέλεια για το άλλο το ένα αποκλείει το άλλο

προνομιούχος παραλλαγή ΠΚ 308 παράγραφος 1: εντελώς ελαφρά σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας

εντελώς ελαφρά: κρίνεται από τον δικαστή πχ πρόκληση μωλώπων στον αυχένα από ταρακούνημα

ΠΚ 308 παράγραφος 2: δίωξη κατ' έγκληση

Εξαίρεση: υπάλληλος κατά την υπηρεσία του, υπάλληλος πλειστηριασμού

ΠΚ 308 παράγραφος 4: απαλλαγή από ποινή (δυνητικός λόγος)

Προϋποθέσεις: ιδιαίτερη σκληρή βάναυση πράξη, εναντίον/ενώπιον του δράστη, πρόκληση δικαιολογημένης αγανάκτησης

αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις άμυνας ή κατάστασης ανάγκης προηγείται η εξέτασή τους από το ΠΚ 308 παράγραφος 4

στην πρώτη περίπτωση αίρεται το άδικο ενώ στην δεύτερη το αξιόποινο

Επικίνδυνη σωματική βλάβη ΠΚ 309

διακεκριμένη παραλλαγή

πρόκληση κινδύνου ζωής (δυνητική διακινδύνευση) ή βαριάς σωματικής βλάβης (συγκεκριμένη διακινδύνευση)

ιδιόρρυθμο έγκλημα διακινδύνευσης: βλάβη ΠΚ 308 και διακινδύνευση ΠΚ 309

προϋπόθεση η τετελεσμένη απλή σωματική βλάβη

Βαριά σωματική βλάβη ΠΚ 310

διακεκριμένη παραλλαγή του ΠΚ 308

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο

βαριά σωματική βλάβη= έννοια ΠΚ 308 παράγραφος 3 (ενδεικτική απαρίθμηση)

1. κίνδυνος ζωής (συγκεκριμένος)
2. βαριά και μακροχρόνια αρρώστια
3. σοβαρός ακρωτηριασμός (εσωτερικό όργανο: 1. άμεση εξωτερική επενέργεια 2. πληροί το γράμμα της διάταξης, σοβαρότητα:1. δεν παίζει ρόλο το πρόσωπο, γενικά κριτήρια 2.συγκεκριμένες ιδιότητες, δυνατότητα τεχνητής αποκατάστασης:1. δεν παίζει κανένα ρόλο 2. εφόσον έγινε αποκατάσταση όχι βαριά σωματική βλάβη 3. εφόσον έγινε τοποθέτηση τεχνητού μέλους 4. αρκεί απλή δυνατότητα αποκατάστασης
4. αναπηρία
5. μόνιμη παραμόρφωση
6. παρεμπόδιση χρήσης σώματος διάνοιας

παράγραφος 2: όχι εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο

δόλος βαριάς σωματικής βλάβης σε αντίθεση με παράγραφο 1 που χρειαζόμαστε τουλάχιστον αμέλεια

παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο: άμεσος δόλος πρώτου βαθμού (μόνο)
σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη η οποία θεωρείται κακούργημα

Θανατηφόρος σωματική βλάβη ΠΚ 311

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα

Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

ΠΚ 312

ανήλικος

αδύναμο πρόσωπο (όχι απολύτως αδύναμο πχ αναίσθητος, ανάπηρος αλλά ουσιώδη στέρηση υπεράσπισης εαυτού λόγω της αδυναμίας, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του)

ειδική ποινική μεταχείριση -αυξημένες ποινές

ιδιώνυμο έγκλημα όχι διακεκριμένη παραλλαγή (προστασία σωματικής ακεραιότητας και κάτι άλλο)

ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

μόνο μέλος της οικογένειας προς άλλο μέλος της οικογένειας

ιδιαίτερο έγκλημα

παράγραφος 2: έμμεση σωματική βλάβη

πρόκληση έντονου σωματικού πόνου

σωματική εξάντληση επικίνδυνη για την υγεία

ψυχικός πόνος (επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη)

Συμπλοκή ΠΚ 313

συγκεκριμένης διακινδύνευσης με μόνη την συμμετοχή στη συμπλοκή (εξωτερικός όρος του αξιοποίνου)

συμμετοχή στην επίθεση αλλά αποχώρηση πριν την επέλευση αποτελέσματος: δεν ενδιαφέρει καθώς ήδη έχει τεθεί ο κίνδυνος

αντίθετα όταν εισέρχεται στην επίθεση αφού έχει επέλθει το αποτέλεσμα: δεν ευθύνεται καθώς δεν έχει προκαλέσει κανέναν κίνδυνο

αληθής συρροή συμπλοκής και σωματικής βλάβης/ ανθρωποκτονίας!

ΠΚ 315^{Α}: επιβαρυντική περίσταση

υπάλληλος κατά την υπηρεσία του

ΠΚ 315: ακρωτηριασμός γυναικείων γενετικών οργάνων

Στοιχείο εξαναγκασμού

Εγκλήματα κατά της τιμής

Έννομο αγαθό που προστατεύεται είναι η τιμή

προσβάλλεται με διάφορους τρόπους ανάλογα το έγκλημα

όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασμό της τιμής τους επειδή απλώς είναι άνθρωποι (προβλέπεται στο σύνταγμα)

εξύβριση μπορεί να θεωρηθεί και η αμφισβήτηση των ικανοτήτων πχ του γιατρού του δικηγόρου κλπ

διάκριση αξιολογικών κρίσεων- ισχυρισμών γεγονότων!

καταλογίζονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο (εξατομικευμένο)

προσβάλλονται μόνο φυσικά πρόσωπα πχ όχι ομάδα στο γήπεδο, σωματείο κλπ

εγκλήματα εξωτερίκευσης και αποτελέσματος (δυνατή και η απόπειρα)

ενδιαφέρει αντικειμενικά καταρχήν η προσβολή της τιμής εκ των υστέρων μπορεί να κριθεί και υποκειμενικά

τα εγκλήματα αυτά διώκονται κατ' έγκληση λόγω του έντονου προσωπικού χαρακτήρα!

Εξύβριση ΠΚ 361

έγκλημα εξωτερίκευσης και σκοπού

λόγος: γλωσσική επικοινωνία

έργο: η περιφρόνηση εκφράζεται με υλική συμπεριφορά, σωματική πράξη πχ φτύσιμο, μούτζα (χωρίς επέμβαση στο σώμα)

αναγκαία ύπαρξη σκοπού: υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου, δεν αρκεί ο δόλος

διακεκριμένη παραλλαγή παράγραφος 2: δημόσια ή μέσω διαδικτύου, σχέσεις ιδιωτικού/ οικογενειακού βίου

Συκοφαντική δυσφήμιση ΠΚ 363

βασικά στοιχεία: 1. έννοια γεγονός 2. ενώπιον τρίτου

έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης («μπορεί να»), δεν χρειάζεται να αποδειχθεί ότι πράγματι υπήρξε βλάβη

τρίτος: κάθε πρόσωπο εκτός από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο δίκης **(ΠΚ 363 εδάφιο 2)**

γεγονός: περιστατικό/ κατάσταση του παρόντος ή του παρελθόντος δεκτικό απόδειξης διυποκειμενικά ελέγξιμο

το γεγονός πρέπει να είναι ψευδές!

πρόκληση βλάβης τιμής ή υπόληψης

ισχυρίζομαι= εκφράζω δική μου άποψη

διαδίδω= μεταφέρω άποψη άλλου

υποκειμενική υπόσταση= αποκλείεται ο ενδεχόμενος δόλος (εν γνώσει), τουλάχιστον άμεσος δόλος β’ βαθμού